PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM TRANSFORMASI & ERP
ANTARA
PT. ORI POLYTEC COMPOSITES
DENGAN
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN
(SENTRAL SISTEM CONSULTING)

Nomor Kontrak : **069/STM-K/VII/20**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Enam**, bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (6-01-2020)** antara :

1. **PT. ORI POLYTEC COMPOSITES No. NPWP. 01.081.598.3-431.000** beralamat di **Jl. Akasia 2 A9 No. 3 Delta Silikon, Lippo Cikarang**, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Jos Adipranoto Tjiputra** Jabatan **Direktur**, dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**----------
2. **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN (SENTRAL SISTEM CONSULTING), No. NPWP. 01.908.970.5-002.000** beralamat di **MT Haryono Square Lantai 03A/02 Jalan MT Haryono Kav.10 Bidara Cina-Jatinegara, Jakarta Timur 13330**, didirikan dengan akte Notaris **Bistok Situmorang, SH** di Jakarta No. 1 tanggal 4 Juni 1999 dan akte perubahan nama dengan akte **Notaris Yousfrita, SH, MKn** di Jakarta No.15 tanggal 24 Januari 2018, berdasarkan dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Imanuel Iman** jabatan **Direktur**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.** ----------

Dasar : ----------

Berdasarkan penawaran dari PT. Sentral Tehnologi Managemen (Sentral Sistem Consulting) tentang proposal **Transformasi dan Program ERP.** ----------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian kerja jasa konsultasi **Transformasi dan Program ERP** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : ----------

Pasal 1
OBYEK PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan konsultasi **Transformasi dan Program ERP** sampai dengan **PIHAK PERTAMA** berhasil memperbaiki sistem, meningkatkan kinerja dan menjalankan program ERP di keseluruhan bisnis perusahaan.----------
2. Lingkup pekerjaan adalah penerapan **Transformasi dan Program ERP** dengan **ruang lingkup proses** yang berlokasi di Alamatnya. ----------
3. Rincian lingkup pekerjaan, jadwal **Transformasi dan Program ERP.** ----------

	PROGRAM KERJA		Target Improvement
1.	5S (layout, standard 5S, konsitensi penerapan 5S)		1. Standard layout area dan juga tempat penyimpanan 2. Area kerja yang lebih nyaman dan representative dilihat oleh Customer 3. Peralatan 100% terjaga dalam kondisi baik 4. Kelengkapan peralatan kerja untuk mendukung productivity, quality, efisiensi 5. Standard Visual Monitoring di setiap cost center 6. Membentuk budaya 5S di semua lini..Produksi maupun office
2.	Improvement engineering process untuk menghindari kesalahan produksi dan pengecekan		
	2.1.	Standard Shop drawing + QC	1. Perbaikan sistem project Manajemen, kick off dan kontrol permasalahan di project 2. Perbaikan standard shop drawing 3. 10 Improvement proses melalui proses kerja yang lebih efisien
	2.2.	Tools proses untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi	
3.	Material planning		
	3.1.	Penetapan standard inventory : safety stok, order point, minimum order of quantity, max order	1. Tidak terjadi miss-planning material 2. Tidak ada kekurangan material tanpa diketahui 3. Efisiensi working capital dari sisi nilai inventory 4. Informasi material expired, 1 bulan sebelum material expired 5. Program untuk mengeluarkan dead stok material dan finish good
	3.2.	Sistem material untuk project, untuk menjaga stok dalam level optimum, tidak kurang tapi juga tidak berlebih, terhindar dari material expired	
	3.3.	Sistem material untuk non project, untuk menjaga stok dalam level optimum, tidak kurang tapi juga tidak berlebih, terhindar dari material expired	
	3.4.	Warning sistem untuk material yang akan expired	
	3.5.	Program untuk mengeluarkan dead stok material dan finish good	
4	Production Planning		
	4.1.	Loading vs kapasitas di setiap cost center	1. ORI bisa mengetahui loading vs kapasitas di setiap cost center, memudahkan untuk membuat perencanaan dan janji ke Customer 2. Planning lebih terkendali, bisa diketahui status project setiap saat dibutuhkan oleh Marketing dan Customer 3. Produksi bekerja berdasarkan standard cycle time, ada acuan waktu yang jelas sehingga akan dapat meningkatkan productivity karena waktu pekerjaan sudah ditetapkan 4. Ada pengukuran kinerja productivity per cost center, sehingga bisa dievaluasi apakah produksi berjalan efisien atau tidak
	4.2	SPK berdasarkan standard cycle time untuk semua operator produksi	
	4.3	Laporan progress per project	
	4.4	Laporan productivity per orang/ per cost center	
	4.5.	Evaluasi production planning	10 data improvement production planning - Improvement proses produksi supaya bisa sesuai standard cycle time atau - Improvement standard cycle time menjadi lebih ketat

	PROGRAM KERJA		Target Improvement
5	Project manajemen instalasi dan sistem kontrol		
	5.1.	Sistem project manajement	1. Sistem kontrol project yang lebih detil, per proses 2. Sistem kontrol yang lebih mudah
	5.2	Sistem kontrol per tahapan proses	
	5.3	Sistem kontrol anggaran per post	
	5.4	Efisiensi proses pengerjaan instalasi	
6	Produksi		
	6.1.	Standard maintenance	1. Standard maintenance, daily, weekly, monthly, yearly 2. Kondisi mesin yang rusak/ abnormal terdata dan termonitor 3. 10 ide improvement di produksi
	6.2	Sistem pelaporan kerusakan, monitoring dan perbaikan alat	
	6.3	Improvement proses produksi	
	6.4	Peningkatan productivity produksi	
7	Quality Control		
	7.1	Improvement QC in proses	1. Perbaikan sistem pengecekan QC, menghindari pengecekan garis semu 2. Penerapan in proses inspection, baik oleh Produksi ataupun oleh QC 3. 10 ide improvement pengecekan
	7.2	Improvement sistem check	
8	Purchasing		
	8.1.	Penetapan price reference untuk semua jenis material, sewa, jasa	1. Pembelian terjaga harga di bawah price reference 2. Tidak ada data pending PO lebih dari 2 minggu dan data pending pembelian lebih dari 1 bulan yang berpotensi mengganggu operasional 3. Report status PR untuk kontrol ketepatan waktu
	8.2.	Efisiensi proses pembelian supaya bisa lebih ringkas tapi tetap terjaga kualitas dan harga yang kompetitif	
	8.3.	Kontrol proses pembelian, sehingga pembelian bisa tepat waktu	
	8.4.	Optimalisasi proses pembelian untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah	10 eksekusi pembelian dengan biaya di bawah price reference
9	Improvement sistem cost control		
	9.1	Proteksi kelebihan anggaran	1. 20 data Evaluasi terhadap material yang over dan under budget 2. Data budget vs aktual pemakaian material per SO 3. Data budget vs aktual anggaran biaya project
	9.2	Laporan budget vs aktual biaya material	
	9.3.	Evaluasi dan improvement product costing	
10	Additional		
	11.01	Membantu membuatkan road map untuk OPC	1. Struktur organisasi yang ramping dan efisien 2. Sistem grading yang jelas 3. Job Desc dan pengukuran standard kompetensi yang lebih obyektif 4. Perubahan individu, 30% ada perubahan 5. Program kerja yang jelas di Executive maupun di departemen 6. Laporan kinerja perusahaan, kesehatan perusahaan
	11.02	Membantu menyusun struktur organisasi, sistem grading dan anggaran biaya manpower per departemen	
	11.03.	Membantu menyusun ulang job desc dan standard kompetensi mengikuti struktur organisasi yang baru	
	11.04.	Pelaksanaan Change Management, Executive - Rencana perubahan individu - Penerapan PDCA	
	11.05.	Pelaksanaan Change Management Manager dan Supervisor - Rencana perubahan individu - Penerapan PDCA	
	11.06.	Menyusun dashboard perusahaan	
	11.07	Finalisasi KPI secara menyeluruh	

	PROGRAM KERJA		Target Improvement
1.	Product costing instalasi		
	1.1.	IPP spesific untuk instalasi untuk menghindari kekurangan informasi yang berdampak pada estimasi dan penetapan jadual yang kurang akurat	
	1.2.	Penetapan standard proses di instalasi secara lebih detil. Proses 1 : kebutuhan manpower, peralatan, dan waktu	
	1.3.	Standard price reference yang lebih detil + standard waktu sewa yang lebih presisi	
	1.4.	Standard monitoring waktu per proses	
	1.5.	Standard monitoring anggaran per post anggaran	
	1.6..	Summary product costing	
	1.7.	Sistem kontrol product costing	
2.	Product costing tanki		
	2.1.	IPP spesific untuk instalasi untuk menghindari kekurangan informasi yang berdampak pada estimasi dan penetapan jadual	
	2.2.	Standard BOM untuk material tambahan FRP	
	2.3.	Standard price reference untuk accesoris non FRP	
	2.4.	Standard cycle time untuk proses pembuatan tanki	
	2.5.	Summary product costing	
	2.6.	Sistem kontrol product costing	

	PROGRAM KERJA		Target Improvement
1.	Product costing instalasi		
	1.1.	IPP spesific untuk instalasi untuk menghindari kekurangan informasi yang berdampak pada estimasi dan penetapan jadual yang kurang akurat	
	1.2.	Penetapan standard proses di instalasi secara lebih detil. Proses 1 : kebutuhan manpower, peralatan, dan waktu	
	1.3.	Standard price reference yang lebih detil + standard waktu sewa yang lebih presisi	
	1.4.	Standard monitoring waktu per proses	
	1.5.	Standard monitoring anggaran per post anggaran	
	1.6..	Summary product costing	
	1.7.	Sistem kontrol product costing	
2.	Product costing tanki		
	2.1.	IPP spesific untuk instalasi untuk menghindari kekurangan informasi yang berdampak pada estimasi dan penetapan jadual	
	2.2.	Standard BOM untuk material tambahan FRP	
	2.3.	Standard price reference untuk accesoris non FRP	
	2.4.	Standard cycle time untuk proses pembuatan tanki	
	2.5.	Summary product costing	
	2.6.	Sistem kontrol product costing	

4. Detil program kerja ditetapkan dalam lampiran tersendiri dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. ----------

Pasal 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan–peraturan atau ketentuan–ketentuan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah atau instansi pemerintah dan peraturan–peraturan lain yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang

berhubungan dengan pekerjaan **Transformasi dan Program ERP** di Lokasi.

2. **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pekerjaan dibantu oleh Tim **Transformasi dan Program ERP** dari **PIHAK PERTAMA** di Lokasi.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu perjanjian sampai dengan **PIHAK PERTAMA** berhasil memperbaiki sistem, meningkatkan kinerja dan menerapkan ERP di keseluruhan bisnis perusahaan sesuai jadual yang telah disepakati bersama. ----------
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini belum dapat diselesaikan, maka **PIHAK KEDUA** tetap memberikan bantuan konsultasi tanpa tambahan biaya konsultasi. ----------
3. Penambahan jangka waktu diajukan oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 1.----------
4. Jika program sudah terpakai dan berjalan selama 6 bulan, apabila ditemukan adanya permasalahan maka PIHAK KEDUA bersedia menangani dan menyelesaikan permasahan tersebut tanpa dikenakan biaya. ----------

Pasal 4
NILAI/HARGA PEKERJAAN

1. Nilai/harga pekerjaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini adalah : ----------
    1. Program Improvement
        1. Bulanan **Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**, untuk Periode Januari 2020 sampai dengan September 2020 ----------
        2. Success Fee atas keberhasilan program improvement **Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)** ----------
    2. Program costing untuk Instalasi dan tanki, **Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).**----------
    3. Financial Projection, **Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).**----------
    4. Program ERP untuk keseluruhan bisnis perusahaan, **Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).** ----------

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut. ----------

    a. Pembayaran biaya konsultasi bulanan, dilakukan setiap tanggal 20 sebesar **Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** dengan disertai laporan progress pekerjaan. ----------
    b. Pembayaran biaya success fee dengan disertakan Berita Acara penyelesaian & Serah Terima. ----------
        1. 10% atau sebesar **Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, setelah serah terima Improvement 5S. ----------
        2. 10% atau sebesar **Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, setelah serah terima improvement material planning dan warehouse. ----------
        3. 10% atau sebesar **Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, setelah serah terima Improvement production planning untuk pengaturan manpower, loading dan kapasitas.----------
        4. 10% atau sebesar **Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, setelah serah terima Improvement Engineering process untuk efisiensi material dan waktu process. ----------
        5. 10% atau sebesar **Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, setelah serah terima improvement project manajemen dan kontrol untuk project instalasi. ----------
        6. 10% atau sebesar **Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, setelah serah terima Improvement Purchasing, penetapan price reference, efisiensi dan kontrol pembelian. ----------
        7. 10% atau sebesar **Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, setelah serah terima improvement produksi dan quality control, peningkatan efisiensi di produksi. ----------
        8. 10% atau sebesar **Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, setelah serah terima improvement Cost Control. ----------
        9. 20% atau sebesar **Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)**, setelah serah terima improvement perbaikan Manajemen Sistem. ----------
    c. Pembayaran program costing Instalasi dan tanki sebesar **Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)** setelah serah terima program costing dengan disertakan Berita Acara Penyelesaian & Serah Terima. ----------
    d. Pembayaran Financial projection, **Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah),** setelah approval Financial Projection oleh Manajemen dengan disertakan Berita Acara Penyelesaian & Serah Terima.----------
    e. Pembayaran program ERP, dengan disertakan Berita Acara penyelesaian & Serah Terima.----------
        1. 20% atau sebesar **Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah),** setelah semua master selesai. ----------

2. 50% atau sebesar **Rp 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**, setelah program operational bisnis selesai. ----------
3. 20% atau sebesar **Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)**, setelah program operational bisnis selesai.----------
4. 5% atau sebesar **Rp 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, setelah program digunakan 3 bulan ----------
5. 5% atau sebesar **Rp 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),** setelah program digunakan 6 bulan. ----------

2. **PIHAK PERTAMA** membayar kepada pihak kedua sesuai tahapan dan dibayar 30 (tiga puluh) hari setelah **PIHAK PERTAMA** menerima tagihan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:----------
   a. Invoice ----------
   b. Faktur Pajak----------
   c. Laporan progress ----------
   d. Berita Acara penyelesaian & Serah Terima----------

3. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** di Bank BCA Cabang Tebet Barat Jakarta dengan Nomor Rekening : **436.300.5287** atas nama **PT. Sentral Tehnologi Managemen**.

Pasal 6
PAJAK – PAJAK

1. Dalam perjanjian kerjasama ini untuk PPN sebesar 10% menjadi beban **PIHAK PERTAMA**, yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya akan disetorkan ke pajak oleh **PIHAK KEDUA**.
   ----
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memotong PPh pasal 23 yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** dan mengirimkan bukti potongnya kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 1 bulan setelah dilakukan pembayaran.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :----------
   1.1 Berhak mendapatkan jasa konsultasi Transformasi dan Program ERP sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini khususnya dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3. ----------
   1.2 Berhak mendapat laporan rencana kerja dan jadwal konsultasi dari **PIHAK KEDUA** ----------
   1.3 Berhak mendapatkan konsultan pengganti, apabila tidak mendapatkan kecocokan dengan team dari **PIHAK PERTAMA**.----------

1.4 Berhak mendapat laporan secara berkala sesuai **Transformasi dan Program ERP** kerja yang telah disepakati. ----------
1.5 Berhak untuk tetap mendapatkan bantuan konsultasi tanpa tambahan biaya dari **PIHAK KEDUA**. ----------
1.6 Berkewajiban melaksanakan seluruh tugas yang diberikan **PIHAK KEDUA**, melakukan pengawasan, mengontrol dan monitoring kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. -------
1.7 Berkewajiban memberikan data, informasi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. ----------
1.8 Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lokasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2). ----------
1.9 Berkewajiban memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk bekerja di Lokasi. ----------
1.10 Berkewajiban menyediakan makan siang selama **PIHAK KEDUA** berada di lokasi. ----------
1.11 Berkewajiban tidak melakukan penundaan jadwal **Transformasi dan Program ERP** selama lebih dari 1 (satu) bulan. Apabila terjadi penundaan lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya konsultasi sesuai dengan jumlah pekerjaan/aktivitas yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. -
1.12 Berkewajiban membayar nilai pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 5 perjanjian ini. ----------

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** : ----------
2.1 Berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan pasal 4 perjanjian ini. ----------
2.2 Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini khususnya pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. -----
2.3 Berkewajiban memberikan laporan rencana kerja dan jadwal konsultasi kepada **PIHAK PERTAMA.** ----------
2.4 Berkewajiban memberikan laporan secara berkala sesuai **Transformasi dan Program ERP** kerja yang telah disepakati. ----------
2.5 Berkewajiban untuk tetap memberikan bantuan konsultasi tanpa tambahan biaya kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. ----------
2.6 Berkewajiban menjaga kerahasiaan semua data, informasi dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk apapun sebagai dokumen rahasia, tidak diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA,** dan ketentuan ini berlaku sampai kapanpun bahkan **PIHAK KEDUA** sudah tidak menjadi Konsultan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
JAMINAN DAN SANKSI

1. **PARA PIHAK** menjamin melaksanakan seluruh isi Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. ----------
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, apabila **PIHAK KEDUA** tidak juga melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** memutuskan perjanjian ini secara sepihak. ----------
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal 5 (ayat 1), maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, jika **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 60 hari berlum melakukan pembayaran dari invoice yang telah ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan memberhentikan sementara konsultasi untuk berdiskusi dengan **KEDUA PIHAK** dan apabila **PIHAK PERTAMA** tidak juga melaksanakan/menyelesaikan pembayaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** memutuskan perjanjian ini secara sepihak. ---

Pasal 9
ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK

1. Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus disampaikan kepada masing-masing pihak melalui alamat dan tujuan sebagai berikut : ----------

a. **PIHAK PERTAMA** :

Nama	:	Rosdiana
Jabatan	:	Head of Finance&Accounting
Alamat	:	Jl. Akasia 2 A9 No. 3 Delta Silikon, Lippo Cikarang
Telepon	:	021-8972193
Faksimile	:	
E-mail	:	rosdiana@ori.co.id; finance.ap@ori.co.id

PIHAK KEDUA :

b. Nama	:	Imanuel Iman
Jabatan	:	Direktur

Alamat	:	MT Haryono Square Lantai 03A/02 Jalan MT Haryono Kav.10 Bidara Cina-Jatinegara, Jakarta Timur 13330
Telepon	:	(021) 29067201-3
Faksimile	:	
E-mail	:	iman@sentralsistem.com

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. Peristiwa *force majeure* yaitu suatu keadaan, peristiwa atau kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu pihak yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan yang bersangkutan sehingga pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang dalam perjanjian secara limitatif dimaksudkan sebagai banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara, jatuhnya pesawat terbang serta kebijakan pemerintah yang secara material mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian ini. ----------
2. Apabila selama berlakunya perjanjian ini terbukti secara sah telah terjadi *force majeure* maka segala resiko kerugian menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak. ----------
3. Apabila salah satu pihak atau lebih mengalami *force majeure*, maka pihak yang terkena langsung atau tidak langsung akibatnya dan dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini wajib memberitahukan hal itu kepada pihak lainnya secara tertulis yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya *force majeure*. ----------

Pasal 11
LAIN-LAIN

1. Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekruit karyawan. ----------
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. ----------
3. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melepaskan hak-haknya untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dan/atau mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ----------

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah/mufakat. ----------
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Kantor Panitera Pengadilan Negeri. --

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.** ----------

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
JOS ADIPRANOTO	**IMANUEL IMAN**
DIREKTUR	**DIREKTUR**